

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

formularz według załącznika do uchwały nr 51 Prezydium Sejmu z dnia 26 sierpnia 2024 r. · art. 34 ust. 3a Regulaminu Sejmu

Część III. DEKLAROWANE SKUTKI REGULACJI (DSR)

projektu ustawy – wzór wypełniony · dokument roboczy

a) Tytuł projektu

Ustawa o wsparciu dziecka i o odpowiedzialności nieletnich za czyn

b) Przedstawiciel wnioskodawcy

Do uzupełnienia przy wniesieniu na ręce Marszałka Sejmu (projekt programowy Realnej Lewicy, deklaracja v12, rozdział 11). Projekt nie został wniesiony.

I. Część wstępna

[1] Zwięzły opis zidentyfikowanego problemu i proponowanych rozwiązań

- a) Problem i skala. Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. z 2026 r. poz. 163) prowadzi dziecko od 10. roku życia ścieżką postępowania o demoralizację, także bez czynu karalnego. Absencja szkolna, bunt i nierozpoznana niepełnosprawność trafiają do sądu. Szacunki z praktyki (państwo nie publikuje tego pomiaru): około 30–40% nieletnich w placówkach trafiło tam od wagarów; około 70% powrotów do czynu po placówce; około 7 tys. dzieci w placówkach; pobyt w placówce izolacyjnej około 36 tys. zł miesięcznie na osobę (2025).
- b) Rozwiązania. Pojęcie demoralizacji nie dotyczy dziecka do 12. roku życia, a postępowanie o demoralizację zostaje zniesione. Izolacja od 15 lat i tylko za czyn ciężki, z czasem oznaczonym i przeglądem co 3 miesiące. Wagary → asystent w 14 dni. Szkoła kieruje sprawę do sądu dopiero po 90 dniach udokumentowanego wsparcia. Licencja metody twórczej resocjalizacji, zakaz krat i izolowania. Placówka do 80 km od domu, mentor przez 24 miesiące, środki poza KRK. Krajowa Rada Twórczej Resocjalizacji, pięć liczb w statystyce publicznej. Własne przepisy o postępowaniu z gwarancjami procesowymi.
- c) Skutek braku zmiany. Zostają: sąd nad dzieciństwem bez czynu, oddawanie trudnego ucznia sądowi, izolacja dziecka przed 15. rokiem życia, wykonywanie środków do 24 lat, brak urzędowego pomiaru recydywy, wydatek 36 tys. zł miesięcznie także tam, gdzie wystarczyłby asystent.

[2] Czy były rozważane rozwiązania alternatywne?

☒ Tak ☐ Nie

Wariant	Treść	Dlaczego odrzucony
A. Status quo	ustawa z 2022 r. bez zmian	utrzymuje postępowanie o demoralizację od 10 lat i brak pomiaru
B. Nowelizacja punktowa	dopisanie asystenta, zmiana preambuły	nie rozdziela progu 10 lat od logiki zamknięcia, na której zbudowano całą ustawę
C. Tylko próg izolacji	izolacja od 15 lat, bez zmiany metody	placówka dalej działa według punktów i przywilejów; sam wiek nie buduje roli społecznej
D. Wytyczne ministra	standard metody bez ustawy	nie znosi demoralizacji, nie zmienia zasad zawiadamiania, nie dotyka KRK; kolejny minister może je wycofać
E. Wybrany	nowa ustawa i uchylenie ustawy z 2022 r.	jedyny wariant, który jednocześnie znosi sąd nad zachowaniem bez czynu i wpisuje metodę do licencji

II. Wymogi określone w art. 34 ust. 2 pkt 3–5 Regulaminu Sejmu

[3] Jakie są przewidywane skutki prawne projektowanych rozwiązań?

Uchylenie ustawy z 2022 r. w całości (art. 77) i zastąpienie jej aktem obejmującym wsparcie bez czynu, odpowiedzialność za czyn, postępowanie, wykonywanie środków, licencję i pomiar. Zmiany w sześciu ustawach (art. 65–70). Przepis szczególny wobec art. 304 § 2 k.p.k. (art. 17 ust. 6). Kodeks karny bez zmian (art. 10 – wiek odpowiedzialności). Konstytucja: projekt realizuje art. 72 (ochrona praw dziecka), art. 48 ust. 1 (wychowanie zgodne z przekonaniami rodziców, bez wyznaniowej podstawy działań państwa) i art. 41 (pozbawienie wolności wyłącznie na zasadach i w trybie ustawowym). Wyłączenie z KRK i zakaz żądania informacji o nieletności chronią art. 47 i art. 65 ust. 1. Przejście: umorzenie z mocy prawa spraw o demoralizację, zamiana w 3 miesiące środków izolacyjnych wobec dzieci przed 15. rokiem życia, dostosowanie w 6 miesięcy środków wykonywanych po 21. roku życia, wniosek o licencję w 9 miesięcy, usunięcie krat w 12 miesięcy (art. 71–72).

[4] Jakie są przewidywane skutki społeczne projektowanych rozwiązań?

Podmioty: dzieci w placówkach (rząd wielkości 7 tys.), dzieci poniżej 15 lat umieszczone poza domem na podstawie ustawy (dziś liczba niepublikowana), uczniowie niespełniający obowiązku szkolnego, ich rodziny, kadra placówek, asystenci rodziny, szkoły, osoby pokrzywdzone czynami ciężkimi, pracodawcy zatrudniający osoby po placówce.

Wpływ: zdjęcie stempla charakteru z dziecka do 12. roku życia; koniec oddawania neuroróżnorodnego ucznia sądowni; rodzeństwo razem; kontakt z rodziną niezależny od dochodu. Po dwóch latach – pięć liczb zamiast szacunków. Koszt społeczny: część kadry przechodzi szkolenie albo traci prawo prowadzenia grupy; gminy muszą dotrzymać terminu 14 dni.

Źródła: deklaracja programowa v12, rozdz. 11; dane ministerstwa o koszcie izolacji w 2025 r.; szacunki praktyki (30–40%, 70%) do weryfikacji pierwszą publikacją z art. 61. Metodyka: rzędy wielkości.

[5] Jakie są przewidywane skutki gospodarcze projektowanych rozwiązań?

Umowa o pracę wychowanka zamiast nieodpłatnej pracy – wpływ dodatni, lokalny. Działalność placówki w miejscowości (art. 37 ust. 5–7) w skali mikroprzedsiębiorstwa. Brak wpisu do KRK zmniejsza barierę wejścia na legalny rynek pracy. Projekt nie wpływa na inflację, inwestycje ani oszczędności. Składki od umów wychowanków – pojedyncze miliony złotych rocznie.

[6] Jakie są przewidywane skutki finansowe, w szczególności wpływ na sektor finansów publicznych?

Pozycja (mln zł)	Rok 1	Rok 2	Lata 3–10 (rocznie)	Płatnik
Szkolenie kadry i obsługa Rady	80	70	60	budżet państwa, część oświatowa
Mentor przez 24 miesiące	90	150	190	budżet państwa
Przyjazdy rodziny	40	45	45	budżet państwa
Rozwój umiejętności	35	40	40	budżet państwa (plan placówki)
Asysta w gminie (termin 14 dni)	175	230	260	budżet państwa, zadanie zlecone gminie
Usunięcie krat i izolatek (jednorazowo)	25	10	0	organ prowadzący
Usunięcie tatuażu na wniosek	5	5	5	budżet państwa
Razem (limit z art. 64)	450	550	600	–

Wersja 1 formularza podawała sumy 450 i 550 mln zł, które nie zgadzały się z pozycjami (435 i 510 mln zł). W wersji 2 pozycje zbilansowano do limitu. Lata 3–10 przyjęto jako stan ustalony: pełny rocznik mentorów i pełna obsada asystentów.

Kompensata: 36 tys. zł miesięcznie to 0,432 mln zł rocznie na osobę. Wyjęcie z izolacji 400 spraw, które dziś trafiają tam od wagarów albo bez czynu ciężkiego, zmniejsza wydatki o około 173 mln zł rocznie. Saldo netto w roku 1: 280–380 mln zł, w rozrzucie aneksu v12. Wrażliwość: ± 150 spraw zmienia saldo o około ± 65 mln zł.

Jednostki samorządu terytorialnego: asysta finansowana dotacją celową z budżetu państwa. Zmniejszenie planu finansowego szkoły (art. 18) jest czasowe, a kwota idzie na wsparcie tego samego ucznia. GUS: zadanie w ramach programu badań statystycznych, koszt rządu niskich milionów złotych. Sądy rodzinne: przeglądy co 3 miesiące zwiększają liczbę posiedzeń, do ujęcia w części budżetowej sądownictwa.

Źródła: art. 64 projektu; aneks kosztów deklaracji v12; koszt izolacji – dane ministerstwa za 2025 r. Metodyka: limity i jedna korekta oszczędnościowa.

[7] Wykaz źródeł finansowania

Budżet państwa: część budżetowa ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz dotacja celowa dla gmin. Bez nowej daniny i bez zmiany stawek podatków. Środki nie pochodzą z psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży.

[8] Czy projekt ustawy podlega procedurze notyfikacyjnej?

☐ Tak ☒ Nie

Projekt nie przewiduje pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE ani przepisów technicznych w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/1535 i nie wymaga konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym.

III. Wymogi określone w art. 34 ust. 2a i 2b Regulaminu Sejmu

[9] Czy projekt zawiera przepisy określające zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej?

☐ Tak ☒ Nie

Działalność placówki z wychowankami (art. 37 ust. 5–7) jest działalnością placówki publicznej lub organizacji ją prowadzącej na zasadach ogólnych. Projekt nie zmienia zasad podejmowania ani wykonywania działalności gospodarczej.

[10] Czy wdrożenie spowoduje obciążenia administracyjne mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców?

☐ Tak ☒ Nie

Zakaz żądania informacji o nieletności (art. 53) nie wymaga od pracodawcy żadnego wniosku, sprawozdania ani opłaty.

[11] Czy projekt zawiera przepisy regulacyjne lub wymogi dotyczące świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej?

☐ Tak ☒ Nie

Obowiązkowe zajęcia z metody twórczej resocjalizacji (art. 62, art. 70) są treścią programu studiów, nie warunkiem dostępu do zawodu regulowanego.

Deklarowane skutki regulacji wnioskodawcy programowego, nie opinia Kancelarii Sejmu z art. 34 ust. 9a Regulaminu Sejmu. Kwoty są limitami do ustawy budżetowej. Przedstawiciel wnioskodawcy, lista posłów i numer druku – przy wniesieniu.